

คนเดินข้ามถนนเพชรเกษมบริเวณระหว่างซอยเพชรเกษม ๕๘ กับซอยเพชรเกษม ๕๘/๑ และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน ที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น ประกอบกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาท ดังนี้ ๑. ถนนเพชรเกษม บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๘ กับซอยเพชรเกษม ๕๘/๑ ถนนมีความกว้างประมาณ ๒๖ เมตร แบ่งช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร จัดการเดินรถแบบสวนทางกัน เกาะกลางถนนปลูกต้นไม้กว้างประมาณ ๖ เมตร ทางเท้าทั้งสองฝั่ง กว้างประมาณ ๖.๓๐ ถึง ๖.๕๐ เมตร ๒. ข้อมูลจราจรและสถิติอุบัติเหตุ โดยมีปริมาณคนข้ามถนน เฉลี่ย ๕๕ คนต่อชั่วโมง ปริมาณคนข้ามถนนสูงสุด ๖๕๖ คนต่อชั่วโมง มีปริมาณรถยนต์สูงสุด ๔,๙๗๓ คันต่อชั่วโมง (เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๑๙ นาฬิกา) สถิติอุบัติเหตุมีรถยนต์ชนคน ๑ ครั้ง ๓. บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชน อาคารพาณิชย์ คลินิก โรงงาน ร้านค้าและที่พักอาศัย มีป้ายหยุดรถและศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางทั้งสองฝั่ง ๔. ปัจจุบันมีสะพานคนเดินข้ามถนน อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสะพานดังกล่าว ๒ แห่ง ได้แก่ บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๖ อยู่ห่างจาก สะพานดังกล่าว ประมาณ ๓๐๐ เมตร และบริเวณปากซอยเพชรเกษม ๖๐/๓ อยู่ห่างจากสะพาน ดังกล่าว ประมาณ ๕๕๐ เมตร ๕. จุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวไม่ได้กีดขวางทางเข้า-ออกที่ดิน แต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการและด้านเทคนิคอย่างมีเหตุผล ประกอบกับก่อนการกำหนด จุดก่อสร้างได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาทรวมสามครั้ง และได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรบริเวณที่จะก่อสร้าง สะพานพิพาท ทั้งยังได้มีการปิดประกาศให้ทราบถึงการจะดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดิน ข้ามถนนดังกล่าว ตลอดจนได้พิจารณาข้อร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานพิพาทของนาย ส. เจ้าของที่ดินเดิมและผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยเปิดเผยและรับฟังเหตุผลของบุคคลที่จะมีประโยชน์ได้เสียประกอบการพิจารณาแล้ว ประกอบกับการดำเนินการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนมิได้เป็นโครงการ ขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากอันจะต้องจัดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๕๙^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ



พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชานิยาม พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีต้องดำเนินการจัดทำประชานิยามในการนี้ แม้ว่าการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานพิพาทอาจปิดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน อันส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอยู่บ้าง แต่เมื่อการก่อสร้างสะพานพิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวไม่มีสะพานคนเดินข้ามถนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผลเสียที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีสัดส่วนไม่มากเกินไป เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๘/๒๕๕๖)

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำในเขตของตนเอง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในกรณีที่ปรากฏว่า เทศบาลได้ดำเนินการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำโดยการทำถนนและวางท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมและเกิดความเสียหายในบริเวณหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีเกินไปกว่าปกติ ถือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิด อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำออกทั้งหมดและให้จัดทำใหม่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจะทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนหนึ่ง ประกอบกับข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่มาก จึงพิพากษาให้เทศบาลเมืองแก้ไขระบบท่อระบายน้ำและระบายน้ำโดยการรื้อออกเท่าที่จำเป็น และวางระบบระบายน้ำใหม่ตามหลักวิชาการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านเคียงดอยและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งที่ตั้งมีสภาพเป็นที่ลุ่มและประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการทำถนนและวางท่อระบายน้ำใหม่ไปตามแนวถนนศรีคุณธาร



แต่การวางท่อระบายน้ำสูงกว่าระดับถนนประมาณ ๑ เมตร ในขณะที่ท่อระบายน้ำเดิมของหมู่บ้านเคียงดอยสร้างไว้ต่ำกว่าท่อระบายน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างใหม่ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีมากขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันรื้อท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำซึ่งวางตามแนวถนนศรีคุณาธารออกและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันวางท่อและระบบระบายน้ำใหม่ให้ต่ำกว่าท่อน้ำเดิมให้น้ำสามารถระบายลงท่อได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พื้นที่บริเวณหมู่บ้านเคียงดอยมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าบริเวณที่ดินข้างเคียงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาภูเขาพานซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี แต่ที่ระบายน้ำออกได้ตามท่อระบายน้ำที่สร้างมาพร้อมกับหมู่บ้าน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการจัดระบบการบริการสาธารณะ กระทำการปรับปรุงถนนศรีคุณาธารโดยลาดยางถนนทำให้สูงกว่าถนนในหมู่บ้านประมาณ ๕ เซนติเมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปรับปรุงถนนศรีคุณาธารเป็นถนนคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิมสูงขึ้นอีกประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ทำให้ถนนศรีคุณาธารสูงกว่าถนนในหมู่บ้านเคียงดอยประมาณ ๕๐ เซนติเมตร และได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ที่พิพาทตามแนวถนนศรีคุณาธารดังกล่าวโดยมีระดับสูงกว่าถนนศรีคุณาธารในปัจจุบันประมาณ ๖๕ เซนติเมตร และสูงกว่าขอบบนของท่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้านเคียงดอยประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร ประกอบกับพยานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบสถานที่พิพาทและร่วมกันเสนอความเห็นเห็นว่า สาเหตุที่น้ำท่วมขังเกิดจากการบุกรุกสร้างสาธารณะที่ใช้ในการระบายน้ำของชุมชนและเกิดการตื้นเขินมีเศษวัชพืชทับถม น้ำไหลไม่สะดวก ไม่มีการจัดวางผังเมืองรวมทำให้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ได้ ทำให้น้ำจากภูเขาไหลเข้าตัวเมือง และการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของเทศบาล อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตร พร้อมรางรูปตัววีและบ่อพักน้ำจากวัดพิศาลอรัญญาวาสถึงศาลเจ้า โดยได้ยกระดับจากกันท่อระบายน้ำเดิมความสูง ๑.๖๐ เมตร ทำให้ปิดกั้นการไหลของน้ำ จึงเห็นได้ว่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่น้ำท่วมขังในบริเวณที่พิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมรางรูปตัววีและบ่อพักน้ำตามแนวถนนศรีคุณาธารที่เป็นคอนกรีตสูงกว่าท่อระบายน้ำเดิมในหมู่บ้านเคียงดอย ๑.๖๐ เมตร ทำให้ปิดกั้นการไหลของน้ำ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ตามมาตรา ๕๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่ความในวรรคสองของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก็ได้บัญญัติว่าการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า สาเหตุน้ำท่วมบริเวณที่พิพาทสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการโดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การที่จะพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรื้อท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำซึ่งวางตามแนวนนศรีคุณธารออกทั้งหมด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันวางท่อและระบบระบายน้ำใหม่ โดยให้ระบบระบายน้ำต่ำกว่าท่อน้ำเดิมบริเวณหมู่บ้านเคียงดอย ให้น้ำสามารถระบายลงท่อใหม่ได้นั้น อาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องสูญเสียงบประมาณในการรื้อถอนและต้องสูญเสียงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งในการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามคำพิพากษา โดยประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับเงินที่สูญเสียไป อีกทั้ง ท่อระบายน้ำดังกล่าวได้ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนต่าง ๆ ในละแวกนั้น ถ้าหากยังคงท่อระบายน้ำดังกล่าวไว้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ จะยังคงได้รับประโยชน์โดยตรงจากการระบายน้ำผ่านระบบระบายน้ำ

^๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^๔ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ดังกล่าว ดังนี้ จึงน่าจะเชื่อว่าท่อระบายน้ำที่พิพาทยังมีประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่มาก พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันแก้ไขระบบระบายน้ำโดยการรื้อท่อระบายน้ำซึ่งวางตามถนนศรีคุณาธารออกเท่าที่จำเป็น และร่วมกันวางระบบระบายน้ำใหม่โดยการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ และอื่น ๆ ที่จำเป็นตามหลักวิชาการ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากบริเวณหมู่บ้านเคียงดอยที่เป็นปัญหาข้อพิพาทในคดีนี้อย่างถาวร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๒/๒๕๕๕)

การดำเนินการก่อสร้างทางหลวงและทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงเป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจากการดำเนินการดังกล่าว กรมทางหลวงย่อมมีหน้าที่จะต้องแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย โดยอาจใช้อำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้าหากมีกรณีจำเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินอันเนื่องมาจากการกระทำของกรมทางหลวง กรมทางหลวงจะต้องนำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาบังคับใช้โดยอนุโลม ตามนัยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่ากรมทางหลวงมิได้ดำเนินการ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดในเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่ดินดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ลุ่มและอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) ต่อมา กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำใหม่บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ในช่วงที่ฝนตกหนักมีน้ำที่ระบายจากท่อระบายน้ำไหลเข้าท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดี และส่งผลให้น้ำดินของผู้ฟ้องคดีพังทลาย ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหามา ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีสละที่ดินบางส่วนเพื่อทำร่องน้ำถาวร เนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วจะได้ไหลผ่านเข้าไปบริเวณกองบิน ๑ กองทัพอากาศ ซึ่งได้ทำท่อรองรับไว้ระบายน้ำต่อไปได้ ส่วนวิธีที่ ๒ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ จะนำแท่งคอนกรีตที่มีอยู่ไปทำการชะลอน้ำเพื่อมิให้กัดเซาะดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาถมเพื่อกั้นน้ำไม่ให้ผ่าน แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขการวางท่อระบายน้ำ เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการก่อสร้างทางหลวงและทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการปรับปรุงและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการรื้อและวางท่อระบายน้ำใหม่ โดยในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้มีการวางท่อระบายน้ำใหม่จากเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แแถว มาเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๔๔ เมตร จำนวน ๓ แแถว ลดใต้ถนน และที่ก่อสร้างเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลดใต้ถนน รวมท่อระบายน้ำทั้งหมดจำนวน ๔ แแถว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้เหตุผลในการวางท่อระบายน้ำลดใต้ถนนทั้งสองจุดว่าเป็นจุดต่ำสุดของที่ดินบริเวณดังกล่าวและเป็นที่ที่น้ำไหลผ่านตามธรรมชาติมาเป็นเวลานาน ก่อนที่จะมีการก่อสร้างทางหลวง จึงเหมาะสมตามหลักวิชาการที่จะเป็นจุดวางท่อระบายน้ำลดใต้ถนนเพื่อระบายน้ำให้ไหลไปตามลักษณะของสภาพพื้นที่ ดังนี้ เมื่อได้พิจารณาการวางท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนท่อระบายน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้ทันอย่างเพียงพอที่จะไม่เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปตามหลักวิชาการแล้ว แต่การเพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำดังกล่าวจากเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แแถว มาเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๔ แแถว ซึ่งเป็นที่คาดหมายได้ว่าปริมาณน้ำและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำจะต้องมีปริมาณน้ำมากและไหลแรงกว่าเดิม อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในฤดูฝนช่วงที่มีฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำที่ระบายผ่านท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งความแรงของกระแสน้ำได้ทำให้หน้าดินของผู้ฟ้องคดีพังทลาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะที่ดินเป็น ๒ วิธี โดยวิธีแรก ขอให้ผู้ฟ้องคดีสละที่ดินบางส่วนเพื่อทำร่องน้ำถาวรเนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วได้ไหลผ่านเข้าไปบริเวณกองบิน ๑ กองทัพอากาศ ซึ่งได้ทำท่อ



รองรับไว้ระบายน้ำต่อไปได้ นั้น เห็นว่า โดยผลของมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖^๖ เมื่อที่ดินที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สอย จำหน่าย หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นที่ดินต่ำและมีร่องน้ำไหลผ่าน ซึ่งตามธรรมดาแล้วน้ำจะต้องไหลระบายจากที่สูงมาที่ดินที่ต่ำกว่า แต่เมื่อฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เพิ่มขนาดและจำนวนท่อระบายน้ำทำให้ปริมาณน้ำและกระแสน้ำที่ไหลผ่านมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นผลโดยตรงจากการวางท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ผู้ฟ้องคดีสละที่ดินบางส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อทำร่องน้ำถาวร จึงมีผลกระทบต่อการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หรือหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรมโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดในมาตรา ๓๓^๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ตกลงยินยอมสละที่ดินเพื่อทำร่องน้ำถาวรตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงก็มีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได้ตามมาตรา ๓๒^๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดเหตุพิพาท

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

^{๗-๘} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวงได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสำเนาแบบก่อสร้างให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการกระทำของผู้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในคดีนี้ ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๓๒^๙ โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมาตรา ๓๒ วรรคสาม กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนเข้าดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่กำหนดแนวเขตที่จะแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าถึงการดำเนินการแก้ไขทางระบายน้ำดังกล่าว

ส่วนการแก้ไขปัญหารูทที่ ๒ ที่แขวงทางนครราชสีมาที่ ๒ จะนำแท่งคอนกรีตไปกันเพื่อชะลอน้ำให้ไหลช้าลงเพื่อมิให้กัดเซาะที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำดินมาถมกันน้ำไหลผ่านนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบริเวณที่พิพาทมีสภาพเป็นพื้นที่ต่ำกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ถมที่ดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งการนำแท่งคอนกรีตไปกันเป็นแนวกันชนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อชะลอน้ำให้ไหลช้าลงก็เป็นการป้องกันการกัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ถมสูงขึ้น ประกอบกับมีแนวแท่งคอนกรีตไปกันน้ำไม่ให้กัดเซาะปัญหาน้ำท่วมขังและความเสียหายดังกล่าวก็เป็นที่ยกคานได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นหรือเบาบางลง ซึ่งแนวทางนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ดำเนินการ เมื่อเกิดฝนตกหนักมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำนวนมากและความแรงของกระแสน้ำทำให้น้ำดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาถมพื้นที่ให้สูงขึ้นพังทลายเสียหาย จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลย

^๙ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวง เพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงประกาศแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำหรือแก้ทางระบายน้ำของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการและให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ในการนี้จำเป็นต้องป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการวางท่อระบายน้ำโดยสร้างท่อระบายน้ำกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวขนานติดกับกำแพงของสวนแก้วเลี้ยวผ่านสระน้ำที่ ๒ ไปจดกับท่อระบายน้ำของกองบิน ๑ กองทัพอากาศ เมื่อท่อระบายน้ำผ่านสระทั้งสองแล้ว ให้จัดทำคลองซอยหรือท่อส่งน้ำเพื่อนำน้ำบางส่วนเข้าสระจัดทำประตูเปิดท่อน้ำเพื่อใช้เฉพาะการระบายน้ำที่ล้นใต้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๒๘ ในฤดูฝนเท่านั้น รวมถึงจัดทำฝापิดทางระบายน้ำที่จัดทำขึ้นในช่วงที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีตลอดแนวและให้ส่งแบบแปลนให้ผู้ฟ้องคดีก่อนลงมือก่อสร้างโดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ ๓,๓๒๖,๘๘๐ บาท นอกจากนี้ การสร้างท่อระบายน้ำดังกล่าวยังต้องได้รับความยินยอมจากกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่บางส่วน ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะในการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรประกอบกับงบประมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องใช้จ่ายในการก่อสร้างตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนี้แล้ว เห็นว่า หากต้องดำเนินการตามแนวทางของผู้ฟ้องคดี ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำดังกล่าวจะสูงเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหามีให้เกิดน้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ว่าควรใช้แนวทางจัดทำร่องน้ำถาวรผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนเพื่อเป็นทางระบายน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของกองบิน ๑ กองทัพอากาศ หรือใช้แนวทางกำหนดแนวเขตที่จะทำทางระบายน้ำ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และหากเกิดความเสียหายแก่ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรมตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๖)

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประชาชนได้ใช้ถนนซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลสัญจรไปมาเหมือนดังถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป โดยเจ้าของมิได้ขัดขวางหรือห้ามปราม จึงถือได้ว่าเป็นการยินยอมให้สาธารณชนใช้เป็นทางโดยปริยายแล้ว แม้ว่าเจ้าของถนนส่วนบุคคลดังกล่าว

จะได้จัดทำป้ายสงวนสิทธิ์ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลติดไว้ ก็เป็นเพียงเพื่อแสดงว่าตนมิได้ทอดทิ้งที่ดินอันจะยังผลเป็นการป้องกันมิให้ถนนซอยดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น หากได้มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือห้ามปรามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปมาแต่อย่างใดไม่ ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวจึงเป็นทางตามบทนิยามของคำว่า “ทาง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงย่อมมีอำนาจและหน้าที่ที่จะกำหนดให้ถนนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นที่จอดยานยนต์ได้ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร ให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกดังกล่าว ก็จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ให้ขัดหรือไม่ถูกต้องกับข้อบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่เป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่เจ้าของถนนส่วนบุคคลให้มากเกินไปจนสมควร อีกทั้ง ไม่ใช่ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบกิจการค้าขายและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับซื้อมาจากนาง ร. เจ้าของเดิม บริเวณที่ตั้งอาคารเป็นห้วมุมสามแยกด้านหน้าอาคารติดกับถนนพระราชราษฎร์ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ส่วนด้านข้างติดกับถนนซอยสว่างนภาซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดของนาง ร. อีกแปลงหนึ่งและตกอยู่ในภาระจำยอม ดังนั้นประชาชนทั่วไปได้ใช้ซอยสว่างนภาเป็นทางสัญจรต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๐ ปี ต่อมา เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลเมืองสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำป้ายจอดรถไปปักและตีเส้นสีขาว-เหลือง ที่ขอบทางเดินโดยมีผลเป็นการกำหนดให้จอดรถที่บริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้านถนนพระราชราษฎร์ได้ชั่วคราว และกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่จอดรถโดยสารสาธารณะประจำทาง (รถสองแถว) สายสกลนคร-ดงมะไฟ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้บริเวณถนนซอยสว่างนภาเป็นที่ห้ามจอดรถถาวรโดยการตีเส้นขาว-แดงที่ขอบทางเดินตลอดแนวยาวประมาณ ๒๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกำหนดจุดจอดรถโดยสารสาธารณะประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ บริเวณหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในลักษณะถาวร เป็นการปิดบังการใช้ประโยชน์ด้านหน้าที่ดิน ทำให้เกิดขวางและเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นทางร่วมทางแยกซึ่งต้องห้ามมิให้กำหนดเป็นที่จอดรถ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดจอดของคิวรถ



สายสกลนคร-ดงมะไฟ ใหม่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดห้ามจอดรถถาวรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถเสียใหม่ โดยได้กำหนดให้ขอบทางเดินเท้าริมถนนพระราชารัฐด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นบริเวณที่จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) ยาวประมาณ ๑๐ เมตร และได้ย้ายที่จอดรถโดยสารประจำทางรถสองแถวสายสกลนคร-ดงมะไฟ จากหน้าร้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เข้ามาจอดในถนนซอยสว่างนภาข้างร้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอยู่ลึกจากปากซอยเข้าไปประมาณ ๑๐ เมตร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คำนิยามของ “ถนน” ว่าหมายความว่าความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ และตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้บัญญัติอำนาจของเทศบาลในการตราเทศบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ในการกำหนดและจัดให้มีที่จอดยานยนต์ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสำหรับยานยนต์แต่ละชนิดหรือประเภท และข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๔๓ กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า ให้กำหนดถนน ซอยสาธารณะ และบริเวณต่อไปนี้เป็นที่จอดยานยนต์ ในวรรคสองว่า ถนน (๑) ถนนรัฐพัฒนา (๒) ถนนพระราชารัฐ... ในวรรคสามว่า ซอยสาธารณะ... (๓) ระหว่างถนนพระราชารัฐถึงถนนรัฐพัฒนา (๔) ระหว่างถนนพระราชารัฐถึงสถานีขนส่ง (๕) ระหว่างซอยสาธารณะตลอดแนวถนนยุวพัฒนา ถนนสุขเกษม ถนนเปรมปรีดา ถนนรัฐพัฒนา ถนนพระราชารัฐ... และในวรรคสี่ว่า ให้นายกเทศมนตรีออกประกาศกำหนดถนนและบริเวณที่เห็นสมควรจัดไว้เป็นที่จอดยานยนต์ตามเทศบัญญัตินี้ โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าถนนพระราชารัฐเป็นทางหรือถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนถนน

^{๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ขายตลิง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ซอยสว่างนภาเป็นถนนซอยซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินมีโฉนดของนาง ร. ถนนซอยดังกล่าวจึงเป็นทางหรือถนนส่วนบุคคล มิใช่ทางหรือถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่โดยที่ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้ถนนซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปมาเหมือนดังเช่นถนนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป โดยนาง ร. มิได้ขัดขวางหรือห้ามปรามแต่อย่างใด จึงถือได้ว่านาง ร. ได้ยินยอมให้สาธารณชนใช้เป็นทางโดยปริยายแล้ว แม้นาง ร. ได้จัดทำป้ายสงวนสิทธิ์ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลติดไว้ที่อาคารซึ่งต่อมาได้ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ก็เป็นเพียงเพื่อแสดงว่าตนมิได้ทอดทิ้งที่ดินอันจะยังผลเป็นการป้องกันมิให้ถนนซอยดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น หาได้มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือห้ามปรามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนซอยดังกล่าวเป็นทางสัญจรไปมาแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ถนนซอยสว่างนภาเป็นทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรอันเป็นทางตามบทนิยาม “ทาง” ในมาตรา ๔^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ เช่นเดียวกับถนนพระราชารัฐฯ ทั้งยังถือได้ว่าเป็นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลฯ และซอยสาธารณะตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ เช่นเดียวกับถนนพระราชารัฐฯ อีกด้วย เนื่องจากถนนหรือทางอันเป็นที่สาธารณะหรือซอยสาธารณะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎดังกล่าวหาได้หมายความว่าจำกัดเฉพาะแต่ถนน ทางหรือซอยอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ แต่หมายความว่ารวมถึงถนน ทางหรือซอยส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้สัญจรไปมาเหมือนอย่างถนน ทางหรือซอยอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจราจรให้เกิดความคล่องตัวและเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนน ทาง หรือซอยสัญจรไปมา อันเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายและกฎข้างต้น เมื่อปรากฏว่าถนนพระราชารัฐฯ และถนนซอยสว่างนภาเป็นถนนซอยสาธารณะตามที่กำหนดในข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจและหน้าที่ที่จะกำหนดให้ถนนดังกล่าวเป็นที่ซึ่งใช้จอดยานยนต์

^{๑๑} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ

ฯลฯ

ฯลฯ



ภายในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาลฯ ประกอบกับเทศบัญญัติข้างต้นให้อำนาจไว้ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ถนนซอยสว่างนภาดังกล่าวซึ่งมีสภาพเป็นถนนส่วนบุคคลเป็นจุดจอดคิวรถ หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นที่ซึ่งใช้จอดยานยนตร์ภายในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ริมถนนพระราชราษฎร์หน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยกเป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) และกำหนดให้ริมถนนซอยสว่างนภาหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนที่พื้นระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยกเป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) เพื่อเป็นจุดจอดคิวรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ นั้น ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ บัญญัติว่า เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี้อารถ... (๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก... ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ริมถนนพระราชราษฎร์หน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยก เป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ริมถนนซอยสว่างนภาหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนที่พื้นระยะ ๑๐ เมตร จากทางร่วมทางแยก เป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) มิใช่การกระทำที่ขัดต่อหรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ด้วยว่า ในแต่ละวันจะมีประชาชนใช้ถนนพระราชราษฎร์สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากจนทำให้การจราจรบริเวณถนนสายดังกล่าวมีความหนาแน่นและติดขัดมาก ทั้งถนนดังกล่าวยังเป็นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าไปสู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ยิ่งทำให้ประชาชนใช้ถนนดังกล่าวในการสัญจรอย่างแออัด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพิจารณาย้ายคิวจอดรถประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ จากบริเวณถนนพระราชราษฎร์ตรงบริเวณหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าไปกำหนดเป็นคิวจอดรถภายในถนนซอยสว่างนภา โดยเว้นระยะจากปากซอยสว่างนภาเข้าไปอีกสิบเมตรตามที่กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกฯ กำหนดเมื่อสภาพพื้นที่จอดรถมีอยู่อย่างจำกัดหากเทียบกับจำนวนรถโดยสารที่ต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอแล้ว การกำหนดให้ถนนซอยสว่างนภาเป็นจุดจอดรอคิวรถโดยสารประจำทางย่อมเป็นไปด้วยความจำเป็นในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดระเบียบการจอดยานยนตร์บริเวณถนนดังกล่าวเพื่อรองรับประชาชนโดยทั่วไปที่มารอรับบริการรถโดยสารสาธารณะเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้มีจุดจอดคิวรถกระจายไปตามถนนสายต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะที่บริเวณถนนสว่างนภาตรงหน้าร้านค้า

ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงจุดเดียวเท่านั้น กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ดุลพินิจมุ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพียงลำพังฝ่ายเดียว แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ถนนซอยสว่างนาตราตรงบริเวณหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจุดจอดคิวรถโดยสารสองแถวประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมากเกินไปจนสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลแต่อย่างใด พิพากษาให้เพิกถอนการกำหนดให้ริมถนนพระราชราษฎร์ตรงหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตรจากทางร่วมทางแยก เป็นบริเวณให้จอดรถได้ชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๕)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

เทศบาลเมืองมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่สิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าวชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ก็จะต้องบำรุงรักษาหรือดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วด้วย และหากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต้องทำเครื่องหมายบ่งบอกหรือหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลเมืองได้รับแจ้งว่ามีถนนชำรุดในเขตของตน และเจ้าหน้าที่ได้นำถังน้ำมันทาสีสะท้อนแสงขาวแดงไปวางไว้บริเวณถนนที่ชำรุดห่างจากจุดที่ถนนชำรุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ผู้ใช้ทางและได้นำป้ายแจ้งเตือนไปติดตั้งไว้โดยไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอกับสถานการณ์ เมื่อปรากฏว่ามีผู้ขับขีรถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวจนถึงแก่ความตาย โดยเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากผู้ตายมองไม่เห็นทางที่ชำรุดและป้ายแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน เทศบาลเมืองจึงยังต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นนั้น



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นทายาทของนาย ส. ฟ้องว่าเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นาย ส. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปตามถนนเลียบคลองแอม ๑-๒ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าโขลง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง สภาพถนนชำรุดบางส่วน และมีถังน้ำมันขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ตั้งกีดขวางผิวจราจร โดยไม่มีสัญญาณแสงไฟส่องเตือนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่นาย ส. ขับขี่มาเสียหลักล้มลงและทำให้ศีรษะของนาย ส. กระแทกพื้นถนนอย่างแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ดูแลถนนสาธารณะในความรับผิดชอบให้มีสภาพดีและไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางได้รู้ถึงอุปสรรคที่กีดขวางในผิวจราจรอันเป็นเหตุให้นาย ส. ถึงแก่ความตาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย อันได้แก่ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกี่ยวข้อง ค่าขาดไร้อุปกรณ์ และค่าเสียหายสำหรับจักรยานยนต์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๘,๙๑๔ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเทศบาลเมืองมีหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ (๑)^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่เกิดสาธารณประโยชน์ดังกล่าวชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ก็ต้องบำรุงรักษาหรือดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วด้วย และหากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต้องทำเครื่องหมายบ่งบอกหรือหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางขึ้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งว่า ถนนเลียบคลองในเขตความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีชำรุดเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกไปตรวจสอบและพบว่าบริเวณที่ชำรุดเป็นไหล่ถนนติดกับคลอง ไม่มีเขื่อนกันดิน มีการทรุดตัวของถนน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำถังน้ำมันขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ทาสีสะท้อนแสงขาวแดง จำนวน ๒ ใบ ไปวางไว้บริเวณถนนที่ชำรุดห่างจากจุดที่ถนนชำรุดประมาณ ๕ เมตร และ ๓๐ เมตร ตามลำดับ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่ผู้ใช้ทางและได้นำ

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ปลูก

๒. ปลูก

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๓. ปลูก

๔. ปลูก

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

๕. ปลูก

๖. ปลูก



ป้ายแจ้งเตือนไปติดตั้งไว้ แต่ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุ ต่อมา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกา นาย ส. สามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปถึงบริเวณดังกล่าวแล้วประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย กรณีจึงเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุของนาย ส. น่าจะมาจากการมองไม่เห็นเส้นทางที่ขรุขระ และป้ายแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ดำเนินการป้องกันโดยการนำถังน้ำมันหาสีขาวแดงจำนวน ๒ ใบและป้ายแจ้งเตือนไปตั้งไว้แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ละเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืน เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบเป็นสัญลักษณ์อีกชั้นหนึ่งโดยอ้างว่าบริเวณดังกล่าวมีไฟฟ้าส่องสว่างชนิดหลอดแสงจันทร์ติดตั้งอยู่ตามแนวถนนแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรณีดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของนาย ส. นั้น ตามมาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไชร์ ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไชร์ ท่านว่าหนี้อันต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายมาน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์ เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่า ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อภัยน้อยกว่ากัน เพียงไร คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานมรณบัตรที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าโขลงระบุนาย ส. ถึงแก่ความตายเพราะเหตุสมองบวมและมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะที่เกิดเหตุ นาย ส. ได้สวมหมวกนิรภัยตามที่ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดบังคับไว้

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^{๑๕} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ฯลฯ

ฯลฯ



หรือไม่ แต่จากสาเหตุการตายตามที่ระบุในมรณบัตรย่อมเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากการที่ศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงจึงทำให้สมองบวมและมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ซึ่งหากนาย ส. ได้สวมใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิต การที่นาย ส. เสียชีวิตจึงเป็นผลมาจากความประมาทของนาย ส. รวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่าความประมาทเลินเล่อของนาย ส. ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยรวมทั้งหมดจำนวน ๑,๓๖๘,๙๑๔ บาท เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินฐานานุรูปของนาย ส. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงร้อยละ ๘๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยหักส่วนแห่งความประมาทของนาย ส. ออกร้อยละ ๒๐ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑,๐๙๕,๑๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๕๕)

การที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษไว้ด้วย ถือเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากมีกองทรายที่ตกหล่นบนทางพิเศษ โดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากองทรายดังกล่าวได้ตกหล่นก่อนเวลาที่รถยนต์คันเกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนัก และไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งเหตุทรายตกหล่นดังกล่าวจากผู้ใช้งานทั่วไปแต่ประการใด กรณีจึงไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษจะสามารถกำจัดทรายที่ตกหล่นบนผิวทางได้ในทันทีที่มีทรายตกหล่นอยู่ ประกอบกับพฤติการณ์เชื่อได้ว่ารถยนต์คันเกิดเหตุขับโดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงรักษาทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีหน้าที่บำรุงและรักษาทางพิเศษละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้กองทรายและคราบน้ำมันอยู่บนทางพิเศษ ทำให้ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุและได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๒ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยข้อ ๒ (๑) ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหน้าที่กระทำการกิจการภายในขอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษ ตลอดจนการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษด้วย ดังนั้น ขณะเกิดเหตุคดีนี้ อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว แม้ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และมีการจัดตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม เมื่อพิจารณาการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับการบำรุงและรักษาทางพิเศษแล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษไว้ในข้อ ๒.๔ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบความสะอาดบนทางพิเศษทุก ๆ วัน โดยช่างผู้ควบคุมงาน และในกรณีที่ได้รับความแจ้งจากบุคคลภายนอกหรือพนักงานสื่อสาร และได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร สายฉลองรัชและสายบูรพาวิถี โดยงานทำความสะอาดผิวทางพิเศษโดยรถดูดกวาด ปฏิบัติงานตามปกติวันละ ๑ รอบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานสื่อสารหรือผู้ใช้ทางให้ดำเนินการดูดกวาดแล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง ส่วนงานเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษปฏิบัติงานตามปกติวันละ ๒ รอบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานสื่อสารหรือผู้ใช้ทางให้ดำเนินการเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษภายใน ๒๔ ชั่วโมง จึงเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว

สำหรับการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว นั้น ผู้ปฏิบัติงานเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษได้ให้ถ้อยคำต่อฝ่ายกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ขึ้นไปปฏิบัติงานบนทางพิเศษตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ตั้งแต่ด่านท่าเรือตลอดเรื่อยไปจนถึงด่านดาวคะนอง เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ไม่พบเห็นกองทรายตกหล่นบนทางพิเศษแต่อย่างใด และได้ขับรถวนกลับจากด่านดาวคะนองไปถึงด่านดินแดงในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา สอดคล้องกับบันทึกการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษ งานเก็บของตกหล่นบนทางด่วนท่าเรือ-ดาวคะนอง-ดินแดง ว่ามีการลงบันทึกการปฏิบัติงานในเส้นทางดาวคะนอง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา จึงรับฟังได้ว่ากองทรายที่อยู่บนทางพิเศษดังกล่าวได้ตกหล่นก่อนเวลาที่ผู้ฟ้องคดี



จะขับรถไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนัก ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งจากผู้ใช้ทางให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่ามีกองทรายตกหล่นหรือมีน้ำมันหกเลอะอยู่บนผิวทางแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถกำจัดทรายที่ตกหล่นบนผิวทางได้ในทันทีที่มีทรายตกหล่นอยู่ และเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายบริเวณที่พิพาทหลังเกิดเหตุ เห็นว่า กองทรายดังกล่าวมีปริมาณไม่มากนัก และมีเศษถุงบรรจุทรายตกค้างอยู่ที่กองทรายด้วย และไม่ปรากฏคราบน้ำมันเปื้อนผิวจราจรเป็นปริมาณมากจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางพิเศษตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ประกอบกับสภาพถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นทางโค้ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เตือนให้ผู้ขับรถบริเวณดังกล่าวใช้ความระมัดระวังแล้ว หากผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ควรที่จะมองเห็นกองทราย แล้วชะลอหรือห้ามล้อหยุดรถได้ทัน หรือขับรถผ่านกองทรายได้โดยไม่มีการลื่นไถล ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาย ส. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานกู้ภัยประจำศูนย์ควบคุมระบบทางด่วนยอมรับกับผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้นำทรายมาโรยในที่เกิดเหตุ นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีพยานหลักฐานประกอบคำกล่าวอ้างดังกล่าว อีกทั้ง นาย ส. มิใช่พนักงานผู้มีหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดผิวทางพิเศษ หรืองานเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ นอกจากนี้ในการกำจัดคราบน้ำมันที่หกเลอะบนทางพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการโดยใช้ผงเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการขจัดคราบน้ำมันซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ทางพิเศษในลักษณะลื่นไถล กรณีจึงไม่มีเหตุผลที่นาย ส. จะนำทรายมาโรยบนผิวทาง จึงรับฟังได้ว่ากองทรายดังกล่าวเป็นทรายที่ตกหล่นจากผู้ใช้ทาง มิใช่เป็นการนำทรายไปโรยเพื่อขจัดคราบน้ำมัน และแม้การปล่อยให้รถยนต์บรรทุกสิ่งของที่มิได้ผูกมัดให้แน่นหนา ขึ้นมาใช้ทางพิเศษอาจทำให้ถุงบรรจุทรายตกหล่นบนทางพิเศษได้ ก็มิใช่ผลโดยตรงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคดีนี้ การจะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงยุติว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงและรักษาทางพิเศษ และการละเลยดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถไปบนทางพิเศษเกิดอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายเป็นประการสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาการจัดระเบียบวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดทางพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงการจัดให้มีเครื่องหมายจราจรและป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงทางโค้งหรือทางแยกเป็นระยะ ๆ ประกอบกับพฤติการณ์ในการเก็บเศษวัสดุตกหล่นบนทางพิเศษของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่วินิจฉัยข้างต้นแล้ว เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาทางพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงและรักษาทางพิเศษตามสมควรแล้ว ไม่ได้ละเลย

ต่อหน้าที่และไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๘/๒๕๕๕)

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ง
ในการสั่งให้ผู้ที่ดินตั้ง ดาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลยหรือ
เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีผู้วางวัตถุพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนทางเดินเท้าซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยไม่ได้อ
รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้มีการรื้อถอน
ออกไปภายในเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่ง โดยไม่ปรากฏว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้มาตรการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดอีก กรณีถือได้ว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า วัดมังกรกมลาวาส
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตั้งสิ่งใดหินแกะสลักบนทางเดินเท้าซึ่งเป็นที่สาธารณะสำหรับประชาชน
สัญจร ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า
จะประสานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โยกย้ายสิ่งใดหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้พ้นจากที่สาธารณะ
และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายสิ่งใดหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ออกจากที่สาธารณะแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่สำนักเทศกิจเสนอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการ
เพื่อแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ย้าย
สิ่งใดหินแกะสลักออกไปจากทางเดินสาธารณะ

